Договор № 02/04/2025-01
Телематический сервер Geliospro Hosting

г. Актау «02» апреля 2025 года

Индивидуальный предприниматель «Alchin», именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, зарегистрированный в Национальном реестре под номером (ИИН) 960821350108, в лице Цуриева Ченгисхана Джамайловича, с одной стороны, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Электротехснаб»**, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, зарегистрированный в Национальном реестре под номером (БИН) 020640000202, в лице Генерального директора Федорович Юрий Владимировича действующий на основании указа, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик, обладающий правами на использование и распространение облачного программного обеспечения Geliospro Hosting (далее по тексту - **Система**), настоящим предоставляет Заказчику простую (неисключительную) временную лицензию на использование Системы согласно тарифам, указанным в действующем Прайс-листе, а Заказчик обязуется оплатить.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА

2.1. Тарифицируемый период использования временных лицензий равен 1 (одному) месяцу.
2.2. Лицензионное вознаграждение осуществляется в Тенге Республики Казахстан.
2.3. Сумма лицензионного вознаграждения определяется в Счетах на оплату, которые Поставщик выставляет Заказчику на основании действующих тарифов.
2.4. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить Тарифы, но не чаще 1 (одного) раза в квартал.
2.5. Заказчик оплачивает Счёт на оплату, выставленные Поставщиком в форме предоплаты, не позднее 3 (третьего) числа месяца использования временных лицензий и дополнительных сервисов, за который идёт оплата.
2.6. Все расчёты по Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 9 Договора.
2.7. Стороны договорились о том, что дата поступления оплаты на банковский счет Поставщика одновременно является датой передачи временной лицензии Заказчику на использование Системы на период, указанный в Счёте на оплату.
2.8. Акт передачи прав на использование временных лицензий и дополнительных сервисов Системы (далее - Акт) выписывается и отправляется на электронную почту Заказчика в последний день месяца обслуживаемого периода. Заказчик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней направитьПоставщику копию подписанного Акта по электронной почте.
2.9. Днём оплаты признается следующий рабочий день с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. По просьбе Поставщика Заказчик предоставляет копию платёжного поручения с отметкой банка о принятиик исполнению.
2.10. Поставщик имеет право приостановить временную лицензию на следующий период использования (приостановить доступ к Системе), если Заказчик не оплатил вовремя соответствующий период использования Системы. Поставщик не несет ответственности за любые убытки (включая упущенную выгоду, прерывание деятельности, потерю деловой информации и т. д.), понесенные Заказчиком в результате такой приостановки Прав на использование Системы.
2.11. Обмен счетами на оплату и Актами производится по электронной почте. Заказчик, получивший Акт, обязан его рассмотреть,подписать и передать подписанный экземпляр Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения или в указанный срок передать мотивированный отказ от подписания Акта. При отсутствии письменного мотивированного отказа от подписания Акта (поступившего на адрес электронной почты Поставщика указанной п. 9) признаются принятыми Заказчиком, обязательства Поставщика считаются выполненными в полном объёме и надлежащим образом, а Актподписан Заказчиком, при этом датой Акта будет являться дата его подписания Поставщиком. Стороны признают, что Договор, Счета и Акты в электронном виде юридически эквивалентны соответствующим документам на бумажном носителе и обладают юридической силой до тех пор, пока Стороны не обменяются их оригиналами.
2.12. Поставщик обязуется не позднее 90 (девяноста) календарных дней направить Заказчику Акт (указанных в п. 2.11. Договора), подписанный со своей стороны.
2.13. Заказчик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригиналов документов от Поставщика подписать и направить 1 (один) экземпляр Акта передачи прав на использование Системы Поставщику по почтовому адресу Поставщика, указанному в разделе 9.

3. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Поставщик гарантирует соответствие Системы её описаниям и функциональному назначению, изложенным в технической документации на сайте geliossoft.com.
3.2. Заказчик ознакомился с Системой перед подписанием Договора и удостоверился, что это именно то Программное обеспечение, о котором идет речь в Договоре, Система соответствует цели, для которой Заказчик подписал Договор, и в дальнейшем Заказчик не будет иметь никаких претензий к Поставщику в отношении функциональности Системы.
3.3. Поставщик гарантирует, что он законно владеет правами на Систему. В случае предъявления претензии к Заказчику со стороны третьих лиц, если такая претензия возникает из-за нарушений законодательства об авторском праве в отношении Системы, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика и предоставить ему возможность урегулировать данную претензию.
3.4. Поставщик не несёт ответственности за любой ущерб Заказчику, возникший в результате несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих учётных данных или иной информации секретного характера, а также в результате

несанкционированного доступа третьих лиц к аппаратным (техническим) средствам Заказчика или умышленные неправомерные действия третьих лиц, направленные на нарушение работы Программного обеспечения.
3.5. Поставщик не несёт ответственности за любой ущерб, причинённый Заказчику в результате полной или частичной утраты информации Заказчика, если такая потеря была вызвана умышленными или неосторожными действиями Заказчика, в том числе в связи с наличием ошибок или стороннего вредоносного программного обеспечения, используемого Заказчиком.
3.6. Поставщик не несёт ответственности за любой ущерб, причинённый Заказчику в результате аварий (неисправностей) в силовых электрических или компьютерных сетях, сетях телекоммуникаций или иных системах связи, используемых для работы Системы.
3.7. По договору Поставщик гарантирует, что не осуществляет сбор и проверку информации, создаваемой и/или размещаемой Заказчиком и его клиентами каким-либо образом в процессе использования Системы, далее - учётные данные, не несёт ответственности, в том числе перед любыми третьими лицами, за достоверность и достоверность учётных данных и не считает учётные данные, размещённые Заказчиком, персональными данными. Размещая и/или создавая учётные данные в процессе использования ПО, Заказчик выражает своё согласие Поставщику на обработку данных исключительно в статистических целях, на отражение их в личном кабинете Заказчика с учётом доступного функционала. Поставщик не несёт ответственности перед третьими лицами за любое нарушение их прав в связи с размещением и использованием такой информации и за её содержание.
3.8. Поставщик вправе в течение срока действия Договор вносить изменения в Систему в целях улучшения его потребительских свойств.
3.9. Заказчик несёт ответственность перед Поставщиком за действия Заказчиков.
3.10. Использование Заказчиком картографических материалов, иных изображений, статистических данных и любых других информационных компонентов картографических программ, сервисов, технологий и т.п. (далее – «программы»), обеспечивающих поиск информации и иное обеспечение создания иллюстративного картографического материала на основе имеющихся цифровых данных, возможно только в порядке, установленном автором или иным правообладателем таких программ. Поставщик не инициирует и не контролирует процедуру получения разрешения на использование программ, а в момент передачи и после передачи прав на Программу не знает и не может знать, нарушает ли Заказчик охраняемые права и интересы автора, иного правообладателя программ и любые третьи лица, международные договоры и действующее законодательство. Поставщик не несёт никакой ответственности за несанкционированное использование Заказчиком программ, предусмотренных настоящим пунктом.
3.11. Стороны обязуются приложить все усилия для предотвращения неправомерного использования Системы третьими лицами.
3.12. Каждая Сторона, получившая информацию о фактическом или предполагаемом незаконном использовании Системы третьими лицами или другом нарушении прав, относящихся к Системе, должна немедленно уведомить об этом другую Сторону, немедленно собрать доказательства такого нарушения прав и оказать оказание любой помощи другой Стороне в целях защиты ее прав.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны в своей работе в части конфиденциальности руководствуются действующим законодательством.
4.2. Каждая из Сторон обязуется не использовать, прямо или косвенно, названия или товарные знаки другой Стороны для рекламы или продаж в пресс-релизах или других материалах без предварительного письменного согласия такой Стороны.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от своих обязательств по настоящему Договору в той мере, в какой невозможность исполнения наступила из-за обстоятельств, не зависящих от любой из Сторон, и что ни одна из Сторон не могла разумно избежать или преодолеть ее или, по крайней мере, ее последствия (форс- мажор).
5.2. Обстоятельства непреодолимой силы по настоящему Договору означают любые обстоятельства, возникающие вне контроля любой из Сторон, которые нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить, и, в частности, включают:
(i) стихийные бедствия, такие как сильные штормы, циклоны, землетрясения, приливные волны, наводнения, разрушения в результате удара молнии и другие стихийные бедствия;
(ii) гражданские беспорядки, саботаж, блокады, восстания, вандализм, беспорядки;
(iii) несчастные случаи и сбои, включая, помимо прочего, пожары, взрывы, поломки основных механизмов или оборудования и перебои с электроэнергией;
(iv) действие или бездействие любого государственного органа, внутреннего или иностранного, включая, помимо прочего, войну, объявленную или необъявленную, приоритеты, карантин, эмбарго, лицензионный контроль или ограничения на производство или распространение;
(v) акт власти, законный или незаконный, за исключением действий, в отношении которых Сторона, обращающаяся за помощью, приняла на себя риск в силу других положений Договор; или
(vi) любая причина, находящаяся вне ее разумного контроля, аналогичная или не похожая на вышеупомянутые.
5.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о таком воспрепятствовании и влиянии на исполнение Договор и в течение 30 дней предоставить другой стороне подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. Такое подтверждение может быть в форме справки или иного соответствующего документа, выданного Торгово-промышленной палатой или иным органом, осуществляющим аналогичные функции на территории, где возникли такие обстоятельства непреодолимой силы. При этом срок исполнения таких обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств плюс время устранения их последствий, но не более чем на шестьдесят календарных дней в совокупности.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать сверх срока, указанного в п. 5.3. настоящего Договор, либо при их наступлении Стороны сочтут очевидным, что такие обстоятельства будут действовать по истечении

указанного срока, то Стороны согласуют возможные альтернативные способы исполнения настоящего Договор или его расторжения без возмещения убытков.
5.5. Несмотря на наличие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются произвести все платежи и расчеты, начисленные до расторжения настоящего Договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются в соответствии с положениями гражданского законодательства Республики Казахстан.
6.2. В случае возникновения споров и разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры по их внесудебному урегулированию. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с даты получения.
6.3. В случае не достижения сторонами в ходе переговоров согласия по урегулированию спорных вопросов, спор передаётся в Специализированный межрайонный экономический суд г. Актау для рассмотрения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6.4. Телеграфные, факсимильные, электронной почты сообщения и телексные извещения имеют соответствующее оригинальным юридическое значение в последующих спорах, в том числе в арбитражных, судебных органах между сторонами настоящего Договора.
6.5. Несмотря на вышеизложенное, ничто в настоящем Договоре не должно толковаться как отказ от каких-либо прав или своевременное выполнение любых обязательств, существующих по настоящему Договору, включая, помимо прочего, обязательства Заказчика по осуществлению платежей. Несмотря на любые другие положения настоящего Договора, Заказчик соглашается с тем, что он не будет удерживать такие платежи.

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЛОНГАЦИИ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца текущего календарного года. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договор не заявит о желании расторгнуть настоящее Договор (отказаться от исполнения в одностороннем порядке) или перезаключить его на новых условиях, Договор автоматически продлевается, на тех же условиях каждый последующий год. Количество пролонгаций не ограничено.
7.2. Каждая из Сторон настоящего Договора вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договор, указанной в уведомлении.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случае если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным или не имеющим исковой силы, остальная часть настоящего Договора остаётся в силе, как если бы такое положение не было его частью.
8.2. Любые изменения к настоящему Соглашению не вступают в силу, если они не оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору в письменной форме, подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон, если это применимо.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик:

Индивидуальный предприниматель «Alchin»

БИН (ИИН): 960821350108
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Актау
11мкр - 27 дом

Банковские реквизиты:
Номер счета: KZ9496511F0008314291 KZT
КБе: 19
БИК Банка: IRTYKZKA
Наименование Банка: Филиал АО "ForteBank" г. Актау

Тел. +77760009505
Email: info@alchin.kz

_____ **/Цуриев Ч.Д./**
М. П. **М.П.**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Электротехснаб»

БИН : 020640000202
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы
Ул.Булкушева 9

Банковские реквизиты:
Номер счета: KZ31601A861004102151 KZT
КБе: 17
БИК Банка: HSBKKZKX
Наименование Банка: АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы

Тел. 87272792319
Email: ets.02@mail.ru

_____ **/Федорович Ю.В./**
М. П.